

【낙찰 후 대부계약 체결 업무처리 부적정】

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제33조 제3항에 따르면 경쟁입찰에 따른 대부계약은 낙찰일로부터 5영업일 이내에 잔금을 수납한 후 낙찰자와 계약을 체결하도록 되어 있으며
 - 같은 세칙 제25조 제5항에 따르면 낙찰자가 기한 내에 계약을 체결하지 아니한 때에는 입찰공고에서 정한 입찰보증금의 최저금액을 국고에 귀속하도록 되어 있음
- 그런데 ‘충청남도 ○○군 △△읍 □□리 ㉠㉠-㉠’ (전, 1,309㎡) 소재 국유재산의 경우 2022. 6. 16. 대부입찰이 낙찰된 후 12영업일이 지난 2022. 7. 1. 잔금이 납부되었으므로 낙찰을 취소하고 입찰보증금의 최저금액 111,140원을 국고에 귀속하여야 하나, 2022. 7. 4. 낙찰자 ◇◇◇과 대부계약을 체결하는 등
 - 낙찰일로부터 5영업일이 지나 잔금이 수납되었으나 낙찰을 취소하지 않고 낙찰자와 대부계약을 체결하거나, 낙찰일로부터 5영업일이 지나도록 잔금이 수납되지 않았으나 낙찰취소 등 조치를 하지 않고 있는 등 부적정 사례가 3건 확인되어 **현지주의 조치**